

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808132-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EMERSON DE OLIVEIRA PAULA

AGRAVADA: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. BENFEITORIAS REALIZADAS PELO POSSUIDOR DE BOA-FÉ. DIREITO DE RETENÇÃO. INDENIZAÇÃO PRÉVIA. ÔNUS PROBATÓRIO DESPROPORCIONAL. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por EMERSON DE OLIVEIRA PAULA contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, proferida nos autos de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos em fase de cumprimento de sentença, proposta por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. A decisão agravada condicionou a indenização pelas benfeitorias realizadas pelo Agravante à apresentação de extensa documentação técnica. O Agravante sustenta o direito à indenização prévia e ao exercício do direito de retenção sobre o imóvel até o efetivo pagamento, conforme art. 1.219 do Código Civil e art. 34 da Lei nº 6.766/79, e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o direito à indenização prévia pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo possuidor de boa-fé, antes da reintegração de posse; e (ii) estabelecer se a exigência de apresentação de documentos técnicos específicos para fins de indenização configura ônus excessivo e desproporcional ao possuidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, bem como ao exercício do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do Código Civil e do art. 34 da Lei nº 6.766/79.

4. A cláusula contratual firmada entre as partes assegura expressamente o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias construídas conforme normas técnicas, reconhecendo esse direito em caso de rescisão contratual.

5. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores estabelece que a

reintegração de posse somente pode ocorrer após a indenização pelas benfeitorias realizadas por possuidor de boa-fé, sob pena de violação ao direito de retenção.

6. A exigência de apresentação de projeto arquitetônico completo, memorial descritivo, alvará, habite-se, ART e certidões negativas impõe ônus excessivo e desproporcional, desconsiderando a natureza das benfeitorias e a boa-fé do ocupante, além de subverter a lógica da proteção possessória e do princípio da boa-fé objetiva.

7. A ausência de regularização formal das benfeitorias não impede, por si só, o direito à indenização, desde que reste comprovada a existência de acessões úteis que agregam valor ao imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Efeito suspensivo deferido.

Tese de julgamento:

1. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização prévia pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, sendo vedada a reintegração de posse antes de seu pagamento.

2. A exigência de documentos técnicos formais para aferição de benfeitorias deve observar o princípio da proporcionalidade, não podendo se converter em óbice à indenização quando a utilidade e a existência das acessões forem comprovadas.

3. O direito de retenção do imóvel pelo possuidor de boa-fé permanece válido até o adimplemento da obrigação indenizatória pela parte adversa.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.219; Lei nº 6.766/79, art. 34; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 932, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 1000021-26.1763.3.001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 13.07.2022; TJ-MG, AI nº 1000018-00.8886.6.001, Rel.^a Des.^a Shirley Fenzi Bertão, j. 03.10.2018; TJ-GO, ApCiv nº 0383178-61.2015.8.09.0051, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, j. 11.11.2021.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMERSON DE OLIVEIRA PAULA em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Reintegração de Posse com Pedido Liminar e Indenização por Perdas e Danos em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA que determinou apresentação de extenso rol de documentações pelo recorrente para

realização da indenização.

Transcrevo a DECISÃO AGRAVADA (PJE 1º GRAU 0820097-61-2024.8.14.0040:

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Consoante art. 34, § 1º, da Lei nº 6.766/79, a indenização de benfeitorias e acessões deve ter em conta a regularidade das construções, até porque a mensuração do valor das benfeitorias depende do consequente proveito econômico, de sorte que uma construção irregular, se insanável, não agrega valor algum.

Assim, para a continuidade da liquidação/execução, deve a parte interessada comprovar que as eventuais irregularidades são sanáveis e que a construção respeita os parâmetros urbanísticos e as normas técnicas e de segurança. Para tanto, deve juntar:

1. Projeto Arquitetônico/planta do imóvel, contendo os seguintes itens: • Situação; • Implantação com níveis; • Plantas baixas e de cobertura; • Cortes e elevações; • Detalhes.
2. Memorial descritivo;
3. Laudo Técnico de avaliação dos imóveis (onde o profissional deve avaliar a qualidade e segurança de todos os elementos construtivos);
4. Alvará de construção e Habite-se, expedido pela Prefeitura Municipal de Parauapebas;
5. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, nos termos da Resolução nº 1.050/2013-CONFEA (“ART Fora de Época”- código 105 do CREA), com os códigos 98 para o nível de atividade e para a Atividade Profissional os códigos 331 e 65 (Projeto Arquitetônico e Laudo, respectivamente);
6. Certidão negativa de tributos/multas sobre o imóvel.

Uma vez comprovada a regularidade da construção, para fins de indenização das benfeitorias o liquidante deverá observar os seguintes critérios:

1. Avaliação de imóveis elaborada por engenheiro civil, preferencialmente com especialização em perícia/avaliação de imóveis;
2. Os trabalhos e produções escritas devem observar as NBR's 14653-1, 14653-2 e 13752, todas da ABNT;
3. A caracterização das benfeitorias compreende a descrição, classificação e características das construções, com ênfase para fundações, estrutura, vedações, cobertura e acabamentos, número de pavimentos e/ou dependências,

dimensões, áreas, idade real e/ou aparente e estado geral de conservação;

4. Considerar no laudo a depreciação das benfeitorias, segundo o Método/Tabela Ross-Heidecke, devendo aplicar o coeficiente de depreciação para cada etapa de estrutura, alvenaria, revestimento, pintura, piso, cobertura, forro, esquadrias, hidráulica e elétrica;

5. O perito/avaliador descreverá as depreciações de ordem física e funcional (por inadequação, superação ou anulação), vida útil, real, remanescente e residual do bem construído, bem como sua idade aparente.

Tratando-se na origem de contrato cujo objeto era um lote de terra, a construção nela erguida não pode ser classificada como benfeitoria necessária, pois não se destina à conservação do bem. Nesse cenário, remanesce a categoria das benfeitorias úteis, já que o imóvel construído de fato aumenta ou facilita seu uso, segundo art. 96, §2º, do Código Civil.

Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

Publique-se. Intime-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juíz(a) de Direito

2ª Vara Cível e Empresarial

(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)

Inconformado, o Agravante EMERSON DE OLIVEIRA PAULA (Id. Num. 26361739) defende a reforma da decisão combatida, sob o argumento de impossibilidade de cumprimento do mandado de reintegração de posse nos moldes em que foi deferido pelo juízo a quo, em favor da parte Autora/Agravada LMSE – LOCAÇÕES, MÁQUINAS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Alega que a medida deferida, que concedeu à LMSE a reintegração de posse, negou-lhe o direito de retenção pelas parcelas pagas e pelas acessões edificadas no imóvel, em afronta ao comando do artigo 1.219 do Código Civil — que impõe a indenização prévia pelas benfeitorias úteis e necessárias —, bem como ao disposto no artigo 34 da Lei nº 6.766/79.

Aduz a impossibilidade de cumprimento das condicionantes alegadas para recebimento da indenização sobre as benfeitorias, compelindo o ora Agravante à produção de diversos atos e documentos cuja apresentação seria inviável.

Pugna, ao final, pelo deferimento da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao recurso, com o fito de suspender o mandado de reintegração de posse quanto ao lote urbano/casa residencial

em apreço; no mérito, pede seu provimento, de maneira que a reintegração só possa ocorrer após a indenização ao ora recorrente das benfeitorias realizadas no imóvel.

É o relatório.

DECIDO.

De início, defiro a gratuidade recursal ao Agravante, com base nos documentos acostados ao Id. Num. 263617848 e Num. 26361746.

Vê-se que o recurso é cabível (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e tempestivo, pelo que preenche os pressupostos de admissibilidade.

Assim, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo a examinar o seu mérito.

Consabido, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, de acordo com o artigo art. 932, II, do CPC.

No caso em apreço, vejo que estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, consoante dispõe o parágrafo único do artigo 995, do CPC. Senão, vejamos:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, E ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

O objeto do presente recurso cinge-se ao acerto ou não da decisão a quo que, em sede de cumprimento de sentença nos autos de ação possessória, deferiu o pedido de expedição do mandado de reintegração de posse do imóvel em litígio sem abordar o direito de retenção do Requerido sobre as parcelas pagas e acessões lá edificadas, isto é, sem fazer alusão à necessidade de indenização prévia das benfeitorias pela Agravada ao Agravante.

Com efeito, o Insurgente demonstra a presença dos requisitos para deferimento do efeito

suspensivo buscado. Digo isso, pois evidentes o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, dada a iminência da desocupação forçada de seu imóvel, bem como a probabilidade de provimento recursal.

Pois bem.

Nota-se nos autos que o Agravante, possuidor de boa-fé do bem objeto do litígio, realizou benfeitorias úteis/necessárias no imóvel, conforme laudo de id. 26361754 o que enseja a devida indenização, conforme preveem os arts. 1.219 do Código Civil e 34, da Lei n. 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, vejamos:

CC

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Lei n. 6.766/79

Art. 34. Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário.

De igual forma, prevê o instrumento contratual (autos de origem), vejamos:

“CLÁUSULA 17ª: DA RESCISÃO CONTRATUAL DE LOTE/TERRENO COM BENFEITORIAS SE ESTE CONTRATO FOR RESCINDIDO, POR QUALQUER MOTIVO, E HOUVER BENFEITORIAS NO LOTE/TERRENO, A VENDEDORA PODERÁ, A SEU CRITÉRIO, OPTAR:

A) PELA EXECUÇÃO JUDICIAL DO SALDO DEVEDOR DESTE CONTRATO.

B) RETOMADA DO LOTE/TERRENO.

§1º SE A VENDEDORA OPTAR PELA RETOMADA DO LOTE/TERRENO, SERÃO APLICADAS AO COMPRADOR AS MESMAS PENALIDADES PREVISTAS NA CLÁUSULA 16ª E SEUS PARÁGRAFOS E O COMPRADOR RECEBERÁ INDENIZAÇÃO SOMENTE DAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS, LEVANTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DE CONSTRUÇÃO PREVISTAS NESTE CONTRATO, DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES.”

Portanto, diante dos comandos legais supracitados, uma vez já construída casa no lote em questão, não poderia se dar a ordem de reintegração de posse sem que houvesse a devida indenização das benfeitorias úteis e necessárias ao ocupante (ora Agravante), muito embora já tenha o feito sido julgado procedente na origem, com trânsito em julgado, já se encontrando em fase de cumprimento/liquidação

Não destoa a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - RESCISÃO - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS - RETENÇÃO - ART. 1.219, DO CC. Para concessão da liminar em reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse, do esbulho (e sua data) e da perda da posse. Em contrapartida, dispõe o art. o art. 1.219, do CC que "o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis". Se as provas dos autos apontam para a existência de benfeitorias indenizáveis no imóvel em litígio, além do desenvolvimento de atividade pecuarista por longa data, o caso é de se manter a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse.

(TJ-MG - AI: 10000212617633001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - ART. 561 DO CPC/15 - PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO POSSESSÓRIO POR PARTE DO AGRAVADO E A PERDA SUBSEQUENTE DA POSSE PELO AGRAVANTE - DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS - ART. 1.219 DO CC/02 - IMPOSSIBILIDADE DA OBTENÇÃO DA LIMINAR. 1. Para o deferimento da liminar de reintegração de posse, devem estar comprovados os requisitos legais do art. 561 do NCPC, ou seja, o exercício anterior da posse sobre o imóvel por parte do autor, bem como de prova robusta da existência do esbulho possessório praticado pelo réu, há menos de ano e dia e a perda subsequente da posse pelo autor. 2. Lado outro, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito a indenização das benfeitorias necessárias e úteis, podendo exercer o direito de retenção do imóvel pelo valor das referidas benfeitorias. 3. Assim, mesmo que comprovados os requisitos legais do art. 561 do CPC, o alegado direito de retenção do imóvel, por benfeitorias impede o deferimento da liminar de reintegração de posse, até que seja dirimida a espécie e o valor das benfeitorias realizadas no imóvel. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AI: 10000180088866001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 03/10/2018, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2018)

Sendo assim, uma vez realizadas benfeitorias úteis/necessárias, a manutenção do Agravante na posse do imóvel é medida que se impõe até que seja realizada a devida indenização.

No que tange à exigência que o ora agravante apresente uma série de documentos técnicos, como projeto arquitetônico completo, memorial descritivo, alvará de construção, habite-se, ART retroativa, e certidões negativas — para fins de indenização pelas benfeitorias erigidas em lote urbano, tenho que tal conduta impõe ônus excessivo e desproporcional ao possuidor de boa-fé, subvertendo a lógica da boa-fé objetiva que norteia as relações obrigacionais e possessórias.

É de se reconhecer que, mesmo que ausentes os documentos exigidos pela municipalidade para regularização formal da edificação, tal circunstância não desnatura a qualidade econômica da benfeitoria, tampouco afasta o direito à indenização quando verificada sua utilidade e melhoria no imóvel, sendo um vício sanável.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LAUDO PERICIAL. ACOLHIMENTO . JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. BENFEITORIAS PENDENTES DE REGULARIZAÇÃO PERANTE O ENTE MUNICIPAL. VICIO SANÁVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA . DIREITO DE RETENÇÃO DO IMÓVEL. BOA-FÉ. ARTIGO 1219 DO CÓDIGO CIVIL. I ? Como destinatário da prova, concluindo o julgador da instância a quo pela necessidade tão-somente das provas já constantes dos autos para o esclarecimento da controvérsia, não se pode imputar, em face dos aspectos da cognição posta em juízo, que laborou em erro ao prolatar o ato impugnado . Além disso, a recorrente não produziu nenhuma prova que indique a impossibilidade de regularização das benfeitorias junto a Prefeitura e tampouco contraprova ao laudo elaborado por profissional habilitado e acolhido pelo juiz a quo. II ? Da mesma forma, não prospera a alegação de impossibilidade de indenização pelas benfeitorias por eventual inadimplemento da parte apelada. Isto porque a recorrente não comprovou inadimplemento da recorrida, não tendo se desincumbido do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373,II, CPC . III - No que pertine a irregularidade da construção, o STJ possui entendimento no sentido de que apesar de a licença para construir ser requisito imprescindível a qualquer obra realizada em terreno urbano, a sua ausência é irregularidade que pode ser sanada a depender do caso concreto IV - Logo, verificada que a ausência da licença da prefeitura para a construção é sanável, deve ser mantido a sentença que determinou o pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, diante da boa-fé da recorrida. V - Por fim, não tendo a apelante não se desincumbido do ônus de comprovar que a recorrida tenha adquirido o imóvel de má-fé, deve ser observado o direito de retenção do bem pela recorrida, até ser indenizada pelo crédito, nos termos do art. 1.219 do Código Civil . APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 0383178-61.2015.8 .09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 11/11/2021)

Portanto, deve ser atribuído o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado, nos termos da fundamentação.

Intime-se a parte contrária para, querendo, contra-arrazoar o recurso, no prazo legal.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

À Secretaria para as devidas providências.

SERVI-Á A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora